

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

El presente decreto tiene por objeto la regulación de los anticipos de caja fija y de los pagos con el carácter de «a justificar», en adelante «pagos a justificar».

Artículo 2. Ámbito de aplicación

El presente decreto será aplicable a la expedición de órdenes de pago realizadas mediante el sistema de anticipos de caja fija y mediante pagos a justificar en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos.

CAPÍTULO II

De los anticipos de caja fija

Artículo 3. Concepto

1. Son anticipos de caja fija las provisiones de fondos definidas en el artículo 63.1 de la Ley 1/2015, esto es, provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al presupuesto.

2. Las consellerias y organismos autónomos atenderán con cargo a los anticipos de caja fija, los gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.

3. Excepcionalmente, la Presidencia de la Generalitat en atención a la máxima representación institucional que ostenta, así como a las competencias que tiene asignadas -entre otras las relativas al protocolo, prensa, emergencias, atención directa al Presidente y su gabinete-, podrá disponer de fondos de caja fija para la atención de gastos propios del capítulo VI del presupuesto de gastos con la limitación de 50.000 euros en el ejercicio presupuestario, sin perjuicio del límite establecido en el correspondiente apartado del presente artículo para pagos individuales.

4. No se aplicará el sistema de anticipos de caja fija a los gastos correspondientes a los subconceptos 226.02, Publicidad y propaganda, salvo los gastos derivados de la publicación en diarios oficiales y en la prensa local cuando la misma sea preceptiva, al tratarse de anuncios informativos por licitaciones, subastas, edictos y cambios de localizaciones; 227.07, Estudios y trabajos técnicos; 227.99, Otros; y 240.01, Gastos de edición y distribución de publicaciones institucionales.

5. No podrán realizarse con cargo a estos anticipos de caja fija pagos individualizados superiores al importe de 5.000 euros. A los efectos de aplicación de este límite, no podrá fraccionarse un único gasto en varios pagos.

6. Los anticipos de caja fija no tendrán la consideración de pagos a justificar.

7. En el caso de los organismos autónomos, los órganos competentes en la gestión de las cajas fijas serán los que correspondan según lo dispuesto en sus respectivas normas.

Artículo 4. Concesión y límites de los fondos de caja fija

1. La cuantía global de estos fondos de caja fija será establecida por la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, no pudiendo exceder del 7 por cien del total de los créditos iniciales del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios de los presupuestos de gastos de cada conselleria u organismo autónomo, sin perjuicio del límite al que se refiere el apartado 3 del artículo 3 de este decreto, para gastos correspondientes al capítulo VI del presupuesto de gastos.

2. Corresponderá a las subsecretarías de cada conselleria, u órgano directivo del organismo autónomo competente en materia presupuestaria, proponer a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, la cuantía global de los anticipos de caja fija regulados en este decreto, así como la distribución por cajas pagadoras. Igualmente podrán proponer las modificaciones en los importes, siempre dentro del límite total establecido por la secretaría autonómica competente en materia de tesorería. En dicha propuesta deberá especificarse lo siguiente:

- a) El importe global del fondo solicitado por conselleria u organismo autónomo.
- b) La distribución de los fondos por cajas pagadoras.
- c) El número de cajas pagadoras dentro de cada conselleria u organismo autónomo.

3. En el caso de que las posteriores solicitudes de modificación de las cuantías asignadas a las cajas pagadoras incrementen la cuantía global establecida para cada conselleria u organismo autónomo de que se trate, la secretaría autonómica en materia de tesorería podrá autorizar dicho incremento. No obstante, el importe total autorizado no podrá exceder del límite establecido en el apartado 1 de este artículo.

4. Las propuestas razonadas a las que hace referencia este artículo se remitirán a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, que las aprobará mediante la resolución en el caso de así estimarlo.

Artículo 5. Procedimiento de gestión

Los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija deberán seguir la tramitación establecida en cada caso, quedando constancia documental de ello. El órgano competente para reconocer la obligación dirigirá a las personas responsables de la caja la orden de pago correspondiente con la debida relación de facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o derecho de la persona acreedora.

Artículo 6. Disposición de los fondos

1. Con carácter general, la disposición de los anticipos de caja fija deberá producirse a medida que las obligaciones a que estén afectos deban satisfacerse, en cuyo momento el personal cajero y habilitado mancomunadamente librarán cheques nominativos u órdenes de transferencia con cargo a la respectiva cuenta corriente.

2. Para la atención de necesidades imprevistas y gastos de escasa cuantía, se podrán extraer fondos y depositarlos en las propias habilitaciones, hasta un importe

máximo de 1.000 euros teniendo que incluirse la cantidad solicitada por este concepto en la propuesta razonada de distribución de fondos de caja fija señalada en el artículo 4 y ser aprobada mediante la resolución de la secretaría autonómica competente en materia de tesorería.

3. Mediante la resolución de la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, previa solicitud justificativa de sus necesidades por las subsecretarías u órgano directivo del organismo autónomo competente en materia presupuestaria podrá autorizarse el mantenimiento de efectivo por un importe superior a 1.000 euros.

4. Las resoluciones que se dicten por los órganos que correspondan en aplicación de los apartados anteriores deberán comunicarse a la tesorería respectiva.

CAPÍTULO III

De los pagos a justificar

Artículo 7. Concepto

Las órdenes de pago que, excepcionalmente y en los términos de este decreto, en el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de los documentos acreditativos del derecho de la persona acreedora, tendrán el carácter de a justificar, sin perjuicio de la aplicación procedente a los créditos presupuestarios correspondientes, tal y como dispone el artículo 64 de la Ley 1/2015.

Artículo 8. Expedición de órdenes de pagos a justificar

Procederá la expedición de órdenes de pagos a justificar en los supuestos siguientes:

a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular el reconocimiento de la obligación.

b) Cuando se den los supuestos de tramitación de emergencia a que haga referencia la normativa en vigor en materia de contratos del sector público y así se acuerde por el órgano competente.

Artículo 9. Limitaciones de pagos a justificar

1. Únicamente podrán librarse órdenes de pagos a justificar en los supuestos establecidos en el artículo anterior y cuando tales pagos no sean susceptibles de ser tramitados mediante el sistema de anticipos de caja fija.

2. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio.

Artículo 10. Tramitación de propuestas de pagos a justificar

1. Las órdenes de pago a justificar se expedirán a favor de las cajas pagadoras o habilitaciones con base en la resolución de la autoridad con competencia para autorizar los gastos a que se refieran, y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.

2. No podrán expedirse órdenes de pago a justificar a una caja pagadora o habilitación cuando, transcurridos los plazos reglamentarios o, en su caso, los de su prórroga, no se haya justificado la inversión de los fondos percibidos con anterioridad para la misma finalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del presente decreto.

3. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando, para evitar daños en el funcionamiento de los servicios, el titular de la conselleria o de la dirección del organismo autónomo afectado propongan la expedición de una orden de pago específica.

4. La expedición de órdenes de pagos a justificar habrá de acomodarse al presupuesto monetario anual previsto en el artículo 69 de la Ley 1/2015.

Artículo 11. Disposición de los fondos

Las disposiciones de fondos deberán ser autorizadas mediante firma mancomunada del personal cajero y del habilitado.

Artículo 12. Plazos de justificación y reintegros

1. El plazo máximo para la rendición de las cuentas justificativas será de tres meses desde la recepción de los libramientos, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones cuya rendición podrá efectuarse en el plazo máximo de seis meses. Excepcionalmente, el titular de la conselleria competente en materia de hacienda y los titulares de los organismos autónomos, podrán ampliar los referidos plazos a seis y doce meses, respectivamente, cuando las circunstancias así lo aconsejen, debiendo comunicar dichas circunstancias a la intervención delegada correspondiente. En los casos previstos en el artículo 8.b), el plazo será el previsto en la normativa de contratación.

En caso de no presentar la justificación en este plazo, se les comunicará para que lo efectúen en un plazo de diez días, advirtiéndoles de que de no hacerlo así se librará la correspondiente certificación de descubierto.

2. Los sobrantes de las órdenes de pago a justificar se ingresarán en la cuenta que designe la tesorería libradora de los fondos, acreditándose dicho reintegro en el momento de rendirse la cuenta justificativa.

3. Con independencia de los plazos de justificación a los que hace referencia el apartado primero, los importes no satisfechos con cargo a los fondos librados a justificar se reintegrarán a la tesorería en la fecha límite que se establezca por la conselleria competente en materia de hacienda al regular las operaciones de cierre de cada ejercicio presupuestario.

4. Transcurridos los plazos para la rendición de las cuentas sin que ésta se haya producido, la subsecretaría u órgano directivo del organismo autónomo competente en materia presupuestaria, requerirá a la unidad administrativa a la que esté adscrita la habilitación responsable de rendir la cuenta.

5. En el plazo de los quince días siguientes a la fecha del informe de la intervención delegada a que se refiere el artículo 16.2.c) se llevará a cabo su aprobación por la autoridad que dispuso la expedición de las correspondientes órdenes de pago.

6. En cualquier caso, durante el transcurso de los dos meses siguientes a la fecha de aportación de la cuenta justificativa se procederá a la aprobación o reparo de la misma por la autoridad competente.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes

Artículo 13. Cajas pagadoras o habilitaciones

1. Con las finalidades previstas en este decreto se dotará de fondos a las cajas pagadoras o habilitaciones de cada conselleria y/u organismo autónomo. Las cajas pagadoras aplicarán estos fondos al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los gastos que motivaron la autorización del libramiento.

2. La gestión de estos fondos se efectuará por el personal cajero y habilitado designado en cada caso para el cumplimiento de estas funciones. En el caso de los anticipos de caja fija, deberá designarse un cajero y habilitado por cada caja pagadora, así como personal suplente, para los supuestos de vacante, ausencia y enfermedad. Respecto de los pagos a justificar, al frente de cada caja pagadora habrá un cajero pagador con nombramiento expreso para el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo.

3. Corresponde la designación del personal cajero y del habilitado a las subsecretarías o a los órganos directivos de los organismos autónomos competentes en materia presupuestaria, de los que dependerán, a propuesta de las de los servicios, centros, oficinas o dependencias en los cuales se utilizan estos procedimientos de provisión de fondos para el pago de sus obligaciones económicas. La designación se efectuará entre el personal que esté adscrito a los servicios, centros, oficinas o dependencias proponentes, y deberá ser comunicada de manera escrita e inmediata a la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, que elaborará un censo general de cajas y del personal cajero y habilitado adscritos a ellas.

Artículo 14. Situación de los fondos

1. Los fondos regulados en el presente decreto se ingresarán en las cuentas corrientes abiertas a tal efecto en la entidad o entidades financieras que establezca la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.

2. Los procedimientos relativos a los flujos de fondos se establecerán por la Tesorería de la Generalitat.

3. Los fondos librados conforme a lo previsto en este decreto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos y formarán parte integrante de la Tesorería de la Generalitat.

Artículo 15. Cuentas justificativas y rendición de cuentas

1. Las cuentas justificativas se formarán y rendirán por el personal cajero y habilitado respectivo e irán acompañadas de las facturas y demás documentación que justifiquen la aplicación de los fondos, debiendo ser aprobadas por las subsecretarías o por los órganos directivos de los organismos autónomos competentes en materia presupuestaria.

2. Las subsecretarías o los órganos directivos de los organismos autónomos competentes en materia presupuestaria a las que las cajas estén adscritas justificarán la aplicación o situación de los fondos conforme se establezca por la conselleria competente en materia de hacienda.

3. Mediante la resolución de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda se aprobarán los modelos correspondientes a la cuenta justificativa.

Artículo 16. Normas de control interno

1. Conforme a lo establecido en el artículo 101.2 de la Ley 1/2015, el control de los gastos que se hagan efectivos a través del procedimiento especial de caja fija se realizará mediante control financiero permanente. A tal efecto, la intervención delegada que corresponda a la conselleria u organismo autónomo a la que estén adscritas las cajas o habilitaciones, examinará éstas y los documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de muestreo de acuerdo con las instrucciones que, para este tipo de control, dicte la Intervención General de la Generalitat.

2. El ejercicio de la función interventora en relación con los pagos a justificar se adecuará a las siguientes normas:

a) La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar se producirá mediante la comprobación de que:

1º se basan en una orden o resolución del órgano competente para la aprobación del gasto,

2º los conceptos presupuestarios son los adecuados,

3º los expedientes de gastos cumplen con los requisitos establecidos en los artículo 7 y 8 de este decreto, y

4º los fondos librados con anterioridad se han justificado en la forma prevista en esta norma.

b) En la intervención de las cuentas justificativas se examinarán los documentos y expedientes que las soporten comprobando que se haya seguido el procedimiento aplicable en cada momento, que se acredite la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios y que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido. Para ello se podrán utilizar procedimientos de muestreo, de acuerdo con las instrucciones que a ese efecto dicte la Intervención General de la Generalitat.

c) En el plazo de quince días a contar desde la rendición de la cuenta justificativa, se emitirá informe en el que se pondrá de manifiesto su conformidad o los defectos o anomalías observadas en la cuenta.

La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe de la intervención delegada correspondiente se hará constar en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.

Artículo 17. Prohibiciones y responsabilidades

1. Las cuentas corrientes abiertas al efecto en la entidad o entidades financieras en ningún momento podrán tener saldo negativo, debiendo las personas cajeras y habilitadas velar por el cumplimiento de lo anterior.

2. En ningún caso podrá disponerse la realización de pagos de naturaleza distinta a los regulados en el presente decreto, o sin el crédito presupuestario suficiente que permita su atención.

3. No se tramitarán en ningún caso, mediante los procedimientos regulados en este decreto, pagos a favor de terceros que figuren con incidencias en el sistema de información contable de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos, por embargos y retenciones judiciales o administrativas, debiéndose utilizar en estos supuestos el procedimiento de pagos en firme.

4. Al cierre de cada ejercicio presupuestario, las cajas pagadoras o habilitaciones tanto de los anticipos de caja fija, como de los pagos a justificar deberán quedar totalmente conciliadas, garantizando que los saldos reflejen fielmente los movimientos realizados.

5. Los perjuicios económicos que puedan derivarse para la Generalitat, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este decreto y sus normas de desarrollo, serán exigibles a las personas responsables, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y siguientes de la Ley 1/2015.

6. La subsecretaría u el órgano directivo del organismo autónomo competente en materia presupuestaria, será el responsable de la gestión y supervisión de los fondos de caja fija asignados a su conselleria u organismo autónomo.

Artículo 18. Apertura y supresión de las cajas pagadoras o habilitaciones

1. La apertura y la supresión de las cajas pagadoras o habilitaciones se llevará a cabo mediante la resolución de las subsecretarías o de los órganos directivos de los organismos autónomos competentes en materia presupuestaria, a propuesta de las jefaturas o direcciones de los servicios, centros, oficinas o dependencias de la Generalitat en los que se utilicen estos procedimientos de provisión de fondos para el pago de las obligaciones económicas de aquellas.

2. En los casos de supresión, la Subsecretaría o el órgano directivo del organismo autónomo competente en materia presupuestaria, ordenará a la caja fija pagadora la devolución a la Tesorería del saldo bancario existente en la misma, así como la realización del correspondiente arqueo definitivo para su cierre en el plazo de un mes desde la fecha de la aprobación de su supresión.

3. La resolución adoptada, junto con el arqueo de la caja fija correspondiente en el caso de supresión de la misma, se notificará a la intervención delegada y a la tesorería de la Administración de la Generalitat o del organismo autónomo, para que esta última pueda proceder a la apertura o cancelación de la cuenta en la entidad bancaria.

Artículo 19. Protección de datos de carácter personal

1. Los tratamientos de datos personales que se realizan en cumplimiento de esta norma se ajustarán a lo que se dispone en el régimen jurídico europeo y estatal en materia de protección de datos de carácter personal.

2. Las consellerias y los organismos autónomos responsables de la gestión de los fondos de caja fija asignados a cada entidad, serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal asociados a la gestión de los fondos de caja fija y de los pagos a

justificar, así como del resto de tratamientos de datos que realizan en el ejercicio de sus competencias.

3. Las personas afectadas por las diferentes actividades de tratamiento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como de limitación u oposición del tratamiento, cuando proceda, ante la consejería o de la entidad responsable del tratamiento.

4. En las actuaciones que se derivan de esta norma se incluirá la información que debe facilitarse a las personas interesadas en relación con sus datos de carácter personal, de conformidad con lo que se prevé en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos. personales y garantía de los derechos digitales.

5. Asimismo, en el diseño de los documentos, en la exigencia de aportación documental y en los actos derivados de la aplicación de este decreto, los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados al necesario en relación con los fines para los que son tratados.